# Política de privacidad y protección de datos personales

## 1. Identificación de los responsables del tratamiento.

La determinación de las finalidades y los medios del tratamiento de datos personales en la herramienta Almah es realizada de manera conjunta por las siguientes organizaciones, quienes ostentan la calidad de responsables del Tratamiento en los Términos de la Ley 1581 de 2012 (en adelante "Las empresas o "Las responsables".

- REDEK LLC: sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos, con domicilio principal en Florida, EE.UU.
- TECLEGAL S.A.S: sociedad colombiana identificada con NIT 901. 583.022 – 1, con domicilio en la Calle 94 BIS 49ª-30 La Castellana, Bogotá D.C., Colombia.
- Canales de atención:
    - Representante Legal: Nicolas Ernesto Lozada Pimiento.
    - Canal de habeas data: nico@redek.co / info@redek.co
    - Sitio web oficial: https://redek.co

## 2. Naturaleza técnica y objeto de la Política.

El presente documento tiene como objeto regular la recolección, almacenamiento, uso y circulación de datos personales dentro de las herramientas Almah, para garantizar el cumplimiento del marco legal colombiano, en especial la Ley 1581 de 2012 y el derecho constitucional al Habeas Data (Art.15 CPC)

Almah se define técnicamente como un Software como Servicio (SaaS), una solución de computación en la nube orientada a la búsqueda, organización, consulta y análisis de información jurídica y documental. La herramienta permite la autogestión y el acceso remoto a activos de información especializados, para optimizar los procesos de investigación mediante tecnologías de vanguardia.

El alcance de sus términos y políticas aplica de manera integral a:

- Toda persona natural o jurídica que acceda navegue, interactúe o se beneficie de cualquier forma de la herramienta.
- Aquellas personas que accedan a Almah en nombre de una entidad, organización, empresa o cliente institucional, entendiéndose que cuentan con las facultades legales para vincular a dicha organización a los términos del servicio.
- La política cobija a los suscriptores, clientes, proveedores, usuarios y visitantes cuyos datos personales sean objeto de tratamiento dentro de la plataforma.
- Si bien la herramienta está dirigida primordialmente a residentes en Colombia, su alcance es global. Aplica a cualquier usuario que acceda desde el extranjero, quien deberá observar las leyes de su propia jurisdicción y acepta utilizar la herramienta bajo su propio riesgo.

## 3. Obtención y alcance de la autorización.

La autorización del titular para el tratamiento de sus datos es previa, expresa e informada. Almah utiliza mecanismos electrónicos que garantizan que el consentimiento sea una manifestación inequívoca de la voluntad del Usuario.

- La autorización se obtiene mediante una conducta clara y consciente del usuario al momento de completar su registro, marcar la casilla de aceptación o hacer clic en el botón de "Aceptar" precio al ingreso de la Herramienta.
- El acceso, navegación o uso de Almah implica la lectura, compresión y aceptación integral de esta Política de Tratamiento de Datos Personales.
- El sistema almacenará un registro digital que incluye la fecha, hora y versión de la política aceptada, el cual servirá como prueba del consentimiento en los términos del numeral 11 de este documento.

## 4. Terminología y definiciones

3.1 Autorización: Manifestación previa, expresa e informada del titular que habilita el tratamiento de sus datos personales por parte de los responsables, conforme a finalidades divulgadas; para datos sensibles la autorización debe ser explícita y acreditable por cualquier medio idóneo.

3.2 Base de datos: Conjunto organizado de datos personales sometido a tratamiento, en soporte físico o digital, cualquiera sea su modalidad de formación, almacenamiento, organización o acceso.

3.3 Canales de atención: Medios físicos y electrónicos dispuestos por los Responsables para el ejercicio de derechos por parte de los titulares y la atención de consultas y reclamos relacionadas con protección de datos.

3.4 Categorías de titulares: Grupos de titulares respecto de los cuales los Responsables realizan tratamiento de datos (Por ejemplo, suscriptores, clientes, proveedores, usuarios, visitantes).

3.5 Consulta: Petición del titular para conocer información sobre sus datos personales, el tratamiento aplicado y el contenido de la política y los avisos de privacidad.

3.6 Dato biométrico: Rasgos físicos o conductuales tratados tecnológicamente para identificar o autenticar a una persona (huella, rostro, iris o retina, voz, firma, entre otros); en Colombia se clasifican como datos sensibles.

3.7 Datos personales: Información asociada o asociable a una persona natural identificada o identificable.

3.8 Datos personales privados: Información de naturaleza reservada o del ámbito íntimo del titular cuyo conocimiento o divulgación están restringidos por la ley o por su propia naturaleza.

3.9 Datos personales públicos: Información que, por ley o disposición oficial, no es de carácter privado, semiprivado o sensible, y puede ser consultada o accedida por cualquier persona.

3.10 Dato semiprivado: Información que no es íntima ni pública y cuyo conocimiento puede interesar a un sector o grupo determinado (p. ej., información financiera y crediticia).

3.11 Datos sensibles: Aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación; incluyen, entre otros, datos sobre origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, salud, vida sexual y datos biométricos.

3.12 Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica que realiza el tratamiento por cuenta del responsable, con sujeción a instrucciones documentadas y medidas de seguridad equivalentes.

3.13 Reclamo: Solicitud del titular para corregir, actualizar o suprimir datos personales, o para revocar la autorización, tramitada en los términos y plazos legales.

3.14 Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que decide sobre la base de datos y/o las finalidades del tratamiento.

3.15 Subencargado: Tercero contratado por el encargado para ejecutar operaciones de tratamiento, autorizado previamente por el responsable, bajo condiciones equivalentes de seguridad y confidencialidad.

3.16 Supresión: Eliminación total o parcial de datos personales de las bases cuando haya culminado la finalidad o por solicitud del titular u orden de autoridad, sin perjuicio de obligaciones legales de conservación.

3.17 Transferencia de datos: Comunicación de datos personales a otro responsable (en Colombia o en el exterior) para que continúe el tratamiento por su cuenta, al cumplir requisitos legales y garantías adecuadas.

3.18 Transmisión de datos: Tratamiento que realiza un encargado o subencargado por cuenta del responsable, dentro o fuera de Colombia, en virtud de contrato de transmisión con salvaguardas adecuadas.

3.19 Tratamiento: Toda operación o conjunto de operaciones sobre datos personales: recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia, análisis, actualización, conservación o supresión.

## 5. Arquitectura de IA

La arquitectura de Almah se fundamenta en el modelo de Generación Aumentada por Recuperación (RAG – Retrieval – Augmentes Generation). Este enfoque técnico asegura que la inteligencia artificial no opere un conocimiento generalista y abierto, sino sobre una base conocimiento especifica y autorizada por el usuario.

Compromisos técnicos y salvaguardas de privacidad:

- **No entrenamiento (Zero Training):** se garantiza que los modelos de lenguaje (LLM) utilizados no se entrenan con los datos, documentos o interacciones cargados por el usuario. La información del cliente no contribuye al aprendizaje de modelos externos.
- **Vectorización aislada (Single – Tenant Logic):** el sistema implementa instancias y bases de datos vectoriales independientes por cada cliente. Este aislamiento técnico previene el "data leakage" o filtración de información entre diferentes usuarios.
- **Trazabilidad y Atribución:** a diferencia de las IA generativas tradicionales, Almah incluye mecanismos de atribución de fuentes. Cada respuesta incluye "chips" de documentos y la función "ver citas", para permitir la verificación del fragmento exacto de la base de datos privada que respalda la información generada.

- **Privacidad técnica:** la recuperación de información ocurre en un entorno cifrado donde el sistema identifica los datos exactos necesarios para la consulta sin exposición a terceros.

## 6. Propiedad de los datos y régimen de responsabilidad compartida

- Propiedad exclusiva del usuario: el usuario conserva en todo momento la propiedad exclusiva sobre todos los documentos, datos y activos de información cargados en la herramienta. Las empresas no adquieren derechos de propiedad intelectual sobre dicha información, limitándose a una licencia técnica operativa para el procesamiento de los datos.
- Procedimiento de terminación: tras la finalización del servicio, el usuario dispone de un plazo de 30 días calendario para exportar su información. Cumplido este término, las empresas procederán a la eliminación segura de los activos de información conforme a los protocolos de retención y supresión definitiva.
- Modelo de responsabilidad compartida, la seguridad del ecosistema Almah se rige bajo un esquema tripartito:
    - Proveedor de infraestructura (Cloud Porvider): responsable de la seguridad física y de hardware de los servidores.
    - Las empresas REDECL LLC y TECLEGAL S.A.S, son responsables de la seguridad lógica, implementación de cifrado, gestión de redundancias y mantenimiento de la arquitectura RAG.
    - El usuario: responsable exclusivo de la veracidad de la información cargada y de la custodia de sus credenciales de acceso.

## 7. Forma del tratamiento de datos personales

El tratamiento se efectúa en medios físicos y digitales e integra, según la finalidad, las operaciones de recolección, registro, organización, almacenamiento, uso, circulación, consulta, transmisión y transferencia, actualización, conservación y supresión. En todos los casos se aplican los principios de legalidad, finalidad, minimización, veracidad, seguridad, confidencialidad y circulación restringida.

### 7.1 Tratamiento automatizado

Corresponde al tratamiento de datos personales mediante sistemas de información, plataformas digitales y herramientas tecnológicas utilizadas en la operación de las empresas, tales como plataformas de formación, servicios por suscripción, herramientas de analítica, inteligencia artificial y gestión de usuarios.

Las empresas no adoptan decisiones que produzcan efectos jurídicos o afecten significativamente a los titulares basadas exclusivamente en tratamientos automatizados sin intervención humana.

## 8. Datos sensibles y responsabilidad del usuario

Almah no solicita datos sensibles para su funcionamiento y, bajo el principio de libertad, el usuario no está obligado a proporcionar información de ese carácter, por lo que su negativa a suministrarlas no tendrá- causará consecuencias adversas.

No obstante, en el evento en que el usuario cargue en Almah documentos que contengan datos sensibles tales como, información sobre salud, orientación sexual, convicciones religiosas o procesos penales, el usuario declara y garantiza que cuenta con la autorización previa, expresa e informada de los titulares de dichos datos para su tratamiento en la herramienta. En consecuencia, el usuario asume la responsabilidad exclusiva ante cualquier reclamación de terceros o sanciones de autoridades derivadas de la falta de dicha autorización.

## 9. Categorías de datos y finalidades del tratamiento

| Categoría de Dato | Ejemplo | Finalidad |
|---|---|---|
| Identificación y contacto | Nombre, identificación, correo, teléfono, país. | Registro, autenticación y gestión de la cuenta de usuario. |
| Datos de la cuenta. | Usuario, contraseña, plan, estado de pago. | Administración de acceso, soporte técnico y control de servicios. |
| Datos de interacción. | Para le gestión de sesiones y analítica técnica, Almah utiliza cookies propias y de terceros. El usuario acepta su suso al navegar en la plataforma con el fin de gestionar la sesión del usuario y garantizar el correcto funcionamiento técnico de la plataforma y personalizar la experiencia de navegación. El usuario puede configurar su navegación para bloquearlas. Navegación. Clics, logs de uso, IP. | Seguridad del sistema, prevención de fraude y mejora de usabilidad. |
| Datos financieros (sensibles / protegidos) | Información de tarjetas de crédito/ débito, números de cuenta y datos de pasarelas de pago. | Procesamiento de pagos por suscripción, validación de fondos y prevención de transacciones fraudulentas. |
| Datos de facturación | Razón social o nombre para factura NIT/RUT, dirección física de cobro y correo para facturación electrónica. | Emisión de facturas legales, para el cumplimiento las obligaciones tributarias y gestión de cartera. |
| Datos generados por IA. | Consultas en lenguaje natural *(prompts),* resultados generados (*outputs*), interacciones y selección de citas. | Prestación de servicios de IA y trazabilidad de consultad para el usuario y mantenimiento del historial personal. |

| | | |
|---|---|---|
| Datos de comunicaciones. | Correos electrónicos enviados a soporte, tickets de servicio, solicitudes de derechos de petición y registros de chat. | Gestión de incidencias (SLA), trazabilidad del soporte técnico y respuesta a requerimiento del titular. |

Los datos generados por la IA se almacenan para le beneficio exclusivo del historial y trazabilidad del Usuario, bajo el principio de seguridad, y nunca para el entretenimiento de modelos subyacentes.

Los datos recolectados a través de la plataforma son datos cuya recolección y procesamiento son consecuencia directa del servicio solicitado por el usuario, El Responsable no usa dichos datos para finalidades distintas a las ya indicadas.

EL RESPONSABLE realizará el tratamiento de los datos personales según el grupo al que pertenezca el titular, bajo las siguientes condiciones taxativas:

- **Suscriptores y clientes.**
  - Gestionar la relación contractual y comercial bajo el modelo SaaS.
  - Realizar procesos de facturación, gestión de cobros y cumplimiento de obligaciones tributarias.
  - Verificar antecedentes y dar cumplimiento a las políticas de prevención de lavado de activos financiación del terrorismo (SARLAFT).
  - Enviar notificaciones legales, administrativas y comerciales relacionadas con el servicio.
- **Usuarios.**
  - Garantizar el acceso, autenticación y seguridad de las credenciales en la plataforma.
  - Prestar los servicios técnicos de IA, incluye el procesamiento de Prompts y la generación de outputs.
  - Mantener el historial de consultas y garantizar la trazabilidad de la información para beneficio exclusivo del usuario.
  - Brindar soporte técnico y gestionar incidencias dentro de los plazos del SLA.
- **Proveedores.**
  - Gestionar el registro en las bases de datos de compras y pagos de las Empresas.
  - Establecer vínculos comerciales para el mantenimiento de la infraestructura de nube y servicios complementarios.
  - Evaluar el cumplimiento de estándares de seguridad y confidencialidad exigidos por la ley.
- **Cualquier titular que contacte a los canales de atención**.
  - Tramitar y responder consultas, reclamos y solicitudes de ejercicio del derecho de Habeas Data en los plazos legales.
  - Conservar evidencia de la autorización otorgada para el tratamiento de datos.

En desarrollo del hábeas data, las empresas observarán, como mínimo, los siguientes principios, conforme a la Ley 1581 de 2012 (art. 4), su reglamentación (Decreto. 1074 de 2015) y la Ley 1266 de 2008 (art. 4):

9.1 Legalidad: Todo tratamiento se realiza con sujeción estricta al marco constitucional y legal aplicable, ninguna operación sobre datos personales se efectuará al margen de la ley.
9.2 Finalidad: La recolección, uso, circulación y demás operaciones se someten a fines determinados, explícitos y legítimos, informados al titular en el momento de la recolección. Todo uso distinto o incompatible se encuentra prohibido.
9.3 Libertad: El tratamiento exige consentimiento previo, expreso e informado del titular o habilitación legal. Para datos sensibles la autorización debe ser explícita, y la negativa no puede originar consecuencias adversas.

9.4 Veracidad o calidad: La información debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Cuando resulte parcial, fraccionada o induzca a error, se corregirá o actualizará oportunamente.

9.5 Transparencia: El titular puede obtener del responsable o del encargado información clara y suficiente sobre la existencia y el tratamiento de sus datos, así como sobre los canales y términos para ejercer sus derechos.
9.6 Seguridad: Se implementan medidas administrativas, técnicas y humanas proporcionales al riesgo para prevenir acceso, uso o divulgación no autorizados, pérdida, alteración o destrucción de la información.
9.7 Acceso y circulación restringida: El acceso a los datos se limita a personas y supuestos autorizados, y a los usos informados. No se divulgarán por medios masivos salvo dato público o mandato legal.
9.8 Confidencialidad: Todas las personas que intervienen en el tratamiento de datos personales no públicos están obligadas a guardar reserva y secreto sobre la información, aun después de terminada su relación con el Hub.

## 10. Seguridad de la infraestructura y niveles de servicio (SLA).

Todas las personas que intervienen en el tratamiento de datos están obligadas a mantener la confidencialidad y reserva, incluso después de finalizada su relación con las Empresas.

- Compromisos de disponibilidad (SLA)
    - Uptime Mensual: se garantiza una disponibilidad mínima del 97%.
    - Exclusiones de garantía: el Uptime no incluye fallos originados por el Proveedor de Infraestructura de Nube (Cloud Provider), latencias de la red pública o fallos en los dispositivos/conexión del usuario.
    - Mantenimiento: Las ventanas de mantenimiento preventivo se realizarán preferiblemente en horarios no laborales y no se contabilizarán como tiempo de inactividad.
    - Soporte técnico: la respuesta inicial a incidencias en un plazo máximo de 72 horas hábiles. Para garantizar que este soporte se preste bajo los más altos estándares de protección, se aplican las siguientes medidas de seguridad:

- Medidas Administrativas:
  - ✓ Todas las personas que intervienen en el tratamiento de datos y soporte están obligadas por ley y contrato a mantener la confidencialidad y reserva, obligación que persiste incluso después de finalizada su relación con las Empresas.
  - ✓ Se implementan medidas humanas proporcionales al riesgo para prevenir el acceso o divulgación no autorizada de la información durante la gestión de incidentes.
  - ✓ La gestión de soporte se rige bajo un modelo de responsabilidad compartida, donde las Empresas asumen la seguridad lógica y el mantenimiento de la arquitectura tecnológica.
- Medidas Técnicas:
  - ✓ El soporte y la operación del sistema cuentan con implementación de cifrado, gestión de redundancias y seguridad lógica equivalentes a los proporcionados por el proveedor de infraestructura de nube.
  - ✓ Se garantiza el aislamiento técnico mediante una lógica de "Single- Tenant", lo que previene filtraciones de información entre usuarios durante las labores de mantenimiento o soporte.
  - ✓ Cualquier acceso técnico necesario para resolver una incidencia ocurre en un entorno cifrado, donde se asegura la privacidad técnica de los datos del Usuario.

## 11. Derechos de los titulares (Ley 1581 de 2012).

Las empresas garantizan a los titulares el ejercicio gratuito de sus derechos en cualquier momento, a través de los canales de atención dispuestos y previa verificación de identidad.

| Derecho | ¿Qué comprende? | ¿Cómo se ejerce? |
|---|---|---|
| Conocer, actualizar y rectificar | Acceder a los datos personales y solicitar su corrección cuando sean parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, induzcan a error, o cuando su tratamiento esté prohibido o no autorizado. | Presentar consulta para conocer y reclamo para actualizar o rectificar, para aportar información y soportes. |
| Solicitar prueba de la autorización | Obtener evidencia de la autorización otorgada para el tratamiento, salvo los casos exceptuados por la ley. | Presentar consulta por los canales habilitados; el responsable entrega copia o registro (medio, fecha y finalidades autorizadas). |
| Ser informado del uso | Ser informado, previa solicitud, del uso dado a los datos por el responsable o el encargado. | Presentar consulta donde indique el tratamiento sobre el cual se requiere información; se |

| | | |
|---|---|---|
| | | responde en los plazos de consulta. |
| Presentar quejas ante la SIC | Elevar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por presuntas infracciones al régimen de protección de datos. | Radicar queja ante la SIC, tras agotar la consulta o el reclamo ante las empresas. |
| Revocar la autorización y/o solicitar la supresión | Solicitar el cese del tratamiento y/o la eliminación del dato cuando no se respeten principios, derechos o garantías. | Presentar reclamo de revocatoria y/o supresión; si no existe otra base jurídica, el responsable cesa el tratamiento y suprime o anonimiza. |
| Acceder en forma gratuita | Acceder gratuitamente a los datos personales objeto de tratamiento y a la información asociada. | Presentar consulta con verificación de identidad, las empresas entregan la información en los términos y formatos disponibles. |

En virtud de los principios de libertad y transparencia, los titulares podrán conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos, así como revocar la autorización otorgadaen el siguiente canal de habeas data info@redek.co

Procedimiento de ejercicio de Derechos las solicitudes deben radicarse a través del correo info@redek.co

- Consultas: 10 hábiles (prorrogables por 5 días adicionales).
- Reclamos: 15 días hábiles (prorrogables por 8 días adicionales).

Para que un reclamo sea admitido, el titular deberá proporcionar:

- ✓ Identificación del titular o representante.
- ✓ Descripción clara de los hechos que dan lugar al reclamo.
- ✓ Petición concreta y documentos soporte.
- ✓ Dirección de notificación.

## 12. Deberes de los responsables del tratamiento.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, , EL RESPONSABLE se obligan a:

- Garantizar al titular, en todo momento, el pleno y efectivo ejercicio del derecho hábeas data.
- Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el titular.
- Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
- Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesaria para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
- Tramitar las consultas y reclamos formulados por los titulares en los términos señalados en la presente política.
- Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares.

## 13. Tratamiento de datos de menores de edad

El tratamiento está prohibido salvo respecto de datos de naturaleza pública y únicamente cuando respete el interés superior del menor y asegure sus derechos fundamentales. En tales casos se exige autorización previa, expresa e informada del representante legal.

## 14. Transferencia y transmisión internacional de datos

El usuario autoriza expresamente la transmisión de datos hacia los servidores del proveedor de infraestructura de nube para garantizar la operatividad de Almah. Dicha comunicación se realiza bajo contratos de transmisión que aseguran salvaguardas equivalentes a las exigidas por la normativa colombiana y estrictos protocolos de confidencialidad.

## 15. Tiempo de conservación de datos.

Los responsables conservarán los datos personales de los titulares únicamente durante el tiempo que sea necesario para cumplir con las finalidades para las cuales fueron recolectados, de acuerdo con los siguientes criterios:

- Los datos se mantendrán activos mientras el Usuario conserve su cuenta habilitada o exista una relación contractual y comercial vigente para la prestación del modelo SaaS.
- Una vez finalizado el vínculo comercial o el acceso a la herramienta, el Usuario dispondrá de un plazo de treinta días calendario para exportar su información y documentos.
- Cumplido el plazo de 30 días tras la terminación, las empresas procederán a la supresión definitiva y segura de los activos de información y datos personales de sus bases de datos y servidores.
- La supresión de los datos no procederá o se aplazará cuando exista un deber legal o contractual que obligue a su conservación, o cuando sea necesario para la defensa de los intereses de las Empresas ante reclamaciones judiciales.

## 16. Vigencia y modificaciones.

La presente política entra en vigencia el X de X de 2026. Cualquier modificación sustancial en las finalidades o los responsables del tratamiento será notificada a los titulares a través de la interfaz de la herramienta o mediante correo electrónico antes de su entrada en vigencia.

Tabla de control de versiones.

Comentarios adicionales:

- La política está bien, pero hace falta estructura, recomiendo mires de ejemplo la de Hub de privacidad o la de ágil.
- Tener presente el tema de la eliminación
- Siento que hay temas que se mezclan entre política de tratamiento y términos y condiciones.